

1504296-03.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Ruivo Nicolau

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO HENRIQUE PEREIRA SILVA MOREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

PEDRO HENRIQUE PEREIRA SILVA MOREIRA, qualificado a fls. 09, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c. artigo 40, VI, ambos da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504296-03.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504296-03.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO HENRIQUE PEREIRA SILVA MOREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

PEDRO HENRIQUE PEREIRA SILVA MOREIRA, qualificado a fls. 09, foi denunciado como

incurso nas penas do art. 33, caput, c.c. artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 28 de dezembro de 2021, por volta das 14h15min, na Avenida Iolanda da Trentine Giufrida nº 01, Boqueirão, nesta cidade e comarca de Praia Grande, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em concurso com o adolescente D. S. P., 22 (vinte e duas) porções de maconha, pesando aproximadamente 11,74g, 25 (vinte e cinco) porções de crack, pesando aproximadamente 0,56g, 28 (vinte e oito) porções de cocaína, pesando aproximadamente 1,16g, 56 porções de skunk, pesando aproximadamente 2,46g e 25 porções de "K9", pesando aproximadamente, 0,77g, conforme descrito no auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e no auto de constatação preliminar de fls. 14/15, além do laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 146/148 e 215/217.

Relatório da autoridade policial (fl. 74/75).

O réu foi notificado (fl. 138) e apresentou defesa prévia (fl. 150/154). A denúncia foi recebida (fl. 155) e o réu foi citado (fl. 172).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado (fl. 174).

Em sede de memoriais, o Ministério Público, preliminarmente, requereu a vinda do laudo complementar e a procedência da ação nos termos da denúncia (fl. 178/183).

A Defesa requereu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, pena base no mínimo legal, aplicação da causa de diminuição do parágrafo 4º do art. 33, detração, regime aberto para o cumprimento da pena, substituição por pena não corporal e direito de recorrer em liberdade (fl. 189/208).

Sobreveio aos autos o laudo complementar (fl. 215/217), onde o perito judicial apontou que, em relação às drogas apontadas como "K9", não foi possível identificar a presença de substâncias ilícitas.

O Ministério Público pediu a desconsideração das drogas apontadas como "K9" na denúncia e reiterou, quanto às demais drogas apreendidas, os termos dos memoriais de fl. 178/183.

A Defesa reiterou seu memorial de fl. 189/208 (fl. 225).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas. A primeira pelo auto de prisão em flagrante, auto de constatação provisória e laudo toxicológico de fl. 146/148. A segunda pelos relatos colhidos tanto em solo policial como em juízo.

Interrogado em juízo, o réu Gabriel negou a prática do tráfico. Disse que mora próximo ao local e foi até lá para adquirir drogas. Colocou o dinheiro no pote e arremessou para ele, do lado do mato. Ele disse que a viatura teria acabado de passar, deveria ser rápido. Quando o traficante arremessou de volta o pote com sua droga, este bateu em um galho da árvore e caiu em um canal, desceu na manilha com cabo de vassoura e puxou para perto de si. Quando conseguiu pegar o pote, ele disse "molhou". Levantou a cabeça e viu que a viatura estava sentido Malet, quando fez o movimento para entrar para o mato e por isso acabou sendo abordado. O menor estava perto com uma bolsa. Estava apenas com a maconha que havia comprado e correu por medo. Os policiais afastaram-se para entrevistar o adolescente de quem havia acabado de comprar a droga e não o conhecia anteriormente (fl. 174).

Em juízo, o policial Anderson reconheceu o réu em audiência e disse que estavam em patrulhamento pelo local, conhecido ponto de tráfico, cumprindo um disque-denúncia. Ao passar pelo canal, avistaram duas pessoas e estas, ao perceberem a viatura, esconderam-se, o que gerou desconfiança e por isso foram abordados. Em revista pessoal foi localizado em poder de ambos as substâncias entorpecentes apreendidas, sendo que um levava uma mochila e o outro uma bolsa. Ambos confessaram informalmente a prática da traficância e disseram que a cada mil reais de drogas vendidas ficariam com trezentos reais. Eram de outro bairro e estavam apenas os dois (fl. 174).

O policial André prestou relato no mesmo sentido (fl. 174).

Os relatos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma com se deu a abordagem e a prisão do

acusado, não havendo qualquer discrepância significativa que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Ressalte-se, ainda, que os depoimentos encontram-se em total harmonia com o inquérito policial, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada dos policiais em prejudica-lo.

Ressalte-se que "no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário" (TJ-SP - APL: 00347063420118260451 SP 0034706-34.2011.8.26.0451, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 21/08/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/08/2014).

A versão do réu restou isolada e não merece guarida.

Ante o laudo pericial de fl. 215/217 com relação às supostas 25 porções de "K9" apreendidas, de rigor a desconsideração da prática de tráfico com relação somente a essa substância, por ausência de materialidade.

Destarte, diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das demais drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade e forma de acondicionamento do estupefaciente, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal.

Presente a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, diante do envolvimento do adolescente na empreitada delitiva (fl. 10).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR PEDRO HENRIQUE PEREIRA SILVA MOREIRA, anteriormente qualificado, como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06. Em razão disso, passo a dosar a pena, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da lei 11.343/06.

Na primeira fase, analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal e em observância ao disposto pelo art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que o réu é primário (fl. 93). O motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já punido pelo próprio tipo, sendo que suas consequências são desconhecidas. Foi apreendido com drogas variadas (maconha, crack, cocaína e skunk). Assim, fixo a pena base do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) no mínimo legal em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal;

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, eis que o réu é primário e de bons antecedentes, não havendo provas nos autos de que se dedique a atividade criminosa e nem que integre organização criminosa, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), ante a quantidade e variedade de drogas apreendidas, a resultar na reprimenda de 04 anos e 02 meses de reclusão e multa de 416 dias-multa, no mínimo legal. Presente a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, ante o envolvimento de adolescente, razão pela qual elevo as penas em 1/6 (um sexto) para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no mínimo legal.

PENA DEFINITIVA: 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no mínimo legal.

Por fim, ressalte, no tocante à pena de multa estabelecida para o tipo penal em apreço, que "não foram violados princípios constitucionais, porque o legislador ordinário, ao prever os elevados patamares mínimos e máximos para a pena pecuniária, que vão de 500 a 1.500 dias-multa, levou em conta a manifesta gravidade do delito de tráfico, que tanto prejuízo vem trazendo à sociedade, tanto é que equiparado a hediondo também por lei." (TJ-SP - APL: 00482035720118260050 SP 0048203-57.2011.8.26.0050, Relator: Aguinaldo de Freitas Filho, Data de Julgamento: 16/05/2014, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 16/05/2014).

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP - HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 - Rel. Guilherme G.Strenger, j. 07/05/2014; TJSP - HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 - Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos da decisão de fls. 60/62, cujas razões passam a fazer parte integrante da presente (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), e com fundamento no art. 387, § 1º, do mesmo diploma legal, não poderá o sentenciado recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra.

Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder do sentenciado, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Autorizo, ainda, a destruição dos entorpecentes que eventualmente tenham sido guardados para novos exames, oficiando-se para tanto e guardando-se porções para eventual contraprova.

Recomende-se o réu na prisão onde está detido. Expeça-se guia de execução provisória para o devido encaminhamento ao estabelecimento prisional definido.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, com a ressalva do art. 12 da Lei nº 1.060/50, pois a ele defiro os benefícios da justiça gratuita.

Transitada em julgado esta sentença, oficie-se ao IIRGD e ao Tribunal Regional Eleitoral comunicando a condenação, para cumprimento do quanto estatuído pelo art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.

Praia Grande, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA